



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

19 במאי 2025

1865

כ"א באייר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק תשלומים לפרויי שבי ולחטופים ששוחררו (תיקון מס' 7), התשפ"ה-2025 766

הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששחררו (תיקון מס' 7), התשפ"ה-2025

1. בחוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששחררו, התשס"ה-2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 38 –

ד ב ר י ה ס ב ר

גם הגדלה משמעותית של התשלום החודשי הניתן לפדויי השבי, וזאת ביחס לכלל הזכאים לפי החוק.

יצוין כי לאחר כניסתו של התיקון האמור לתוקף, פנה משרד הביטחון לכלל פדויי השבי מן העבר ועדכן אותם בדבר העלאת התגמול החודשי כאמור ובדבר פתיחתו של "מסלול ירוק" שיועד לפדויי השבי המאפשר הכרה בנכות ובמחלות מסוימות, וזאת בלא צורך בהוכחת קשר סיבתי פרטני בין השהייה בשבי לבין המחלה. עוד נמסר להם כי באפשרותם להגיש בקשה להכרה במחלה שאינה מנויה ברשימת המחלות המסוימות כאמור לעיל (והפעם במסלול ההכרה הרגיל). או להגיש בקשה להכרה בהחמרה של נכות קיימת, אם הם סבורים שדרגת הנכות שנקבעה להם בעבר (אם נקבעה) אינה משקפת את מצבם הרפואי לאשורו.

הענקת הזכאות לזכויות כשל נכים המוכרים ב-50% נכות בשל הפרעה בתריחבלתית, לחטופים המשוחררים, במסגרת תיקון מס' 6 לחוק תשלומים לפדויי שבי, ניתנה על בסיס הבנת מצבם הרפואי וצורכיהם, כפי שהופנמו עד מועד התיקון, מתוך הכרה בהתמודדות הצפויה להם ומתוך רצון להקל עליהם את תהליך החזרה והשיקום. הזכאות ניתנה על בסיס הערכות מקצועיות שניתנו באותה העת, אך בהעדר תשתית מדעית-מחקרית ביחס למצבם הרפואי העתיד (נפשי ופיזי כאחד) – בהיות אירועי הטבח, החטיפה והשהות בשבי חסרי תקדים.

ואולם, בחלוף למעלה משנה ממועד שובם של החטופים ששחררו בחודשים אוקטובר ונובמבר של שנת 2023, התבררה תמונה מורכבת בהרבה ביחס למצבם הנפשי והפיזי ולהשפעות אירוע החטיפה והשהייה בשבי עליהם. למרבה הצער, ועל פי הנתונים הידועים כעת, מצבם הנפשי והפיזי של החטופים ששחררו במועד מאוחר יותר, ובייחוד מצבם של אלה ששחררו החל מחודש ינואר 2025, לאחר החזקתם בשבי במשך חודשים רבים בתנאים אכזריים מאין כמותם, חמור בהרבה.

גורמי מקצוע מעידים כי הניסיון הרפואי המצטבר בטיפול בחטופים המשוחררים מלמד כי הטראומה שעושה הם מתמודדים משפיעה על גופם, נפשם ורוחם. מהטיפול בהם עולה כי רובם ככולם סובלים מתסמיני פוסט-טראומה, כאשר הספרות המקצועית על אודות הטיפול בטראומה בכלל, וטראומה הנובעת מחטיפה ושבי בפרט, מצביעה על השפעה המתבטאת בחלוף זמן רב – חודשים ואף שנים אחרי הטראומה עצמה. נוסף על כך, מצבם הרפואי קשה

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) (להלן – שבעה באוקטובר). החלה התקפת טרור רצחנית מרצועת עזה שבמהלכה חדרו אלפי מחבלים ליישובים בדרום הארץ, רצחו ופצעו אלפי אנשים וחטפו אל רצועת עזה 251 אזרחים ומשרתי צבא ההגנה לישראל (להלן – צה"ל). שם החזיקו בהם בשבי בתנאים בלתי אנושיים. בעקבות המתקפה חסרת התקדים בהיקפה ובתוצאותיה, שבה נחטפו והוחזקו בשבי, לראשונה, אזרחים, חוקקה הכנסת ביום כ"ב בחשוון התשפ"ד (6 בנובמבר 2023) את חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה, התשפ"ד-2023 (להלן – חוק התגמולים למשפחות חטופים), ובמסגרתו ניתן לראשונה מעמד חוקי למי שנחטף או נשבה בהיותו אזרח. נוסף על כך, בתיקון החוק נכלל תיקון עקיף לחוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששחררו, התשס"ה-2005 (להלן – החוק או חוק תשלומים לפדויי שבי), ונקבעה בו זכאות לתשלומים בעבור אזרחים ששבו מהשבי (תיקון מס' 5 מיום כ"ג בחשוון התשפ"ד (7 בנובמבר 2023)).

עם חזרת חלק מהחטופים במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר של שנת 2023, התברר כי נסיבות חטיפתם באלימות קשה, תוך רצח קרוביהם, הרס בתיהם, הוצאתם משטח המדינה, ולאחר מכן החזקתם כבני ערובה בתנאים איומים לתקופה של שבועות ארוכים – עשויות, בסבירות גבוהה, לגרום לטראומה נפשית קשה.

בשל כך ביום כ"ט באייר התשפ"ד (6 ביוני 2024) תוקן חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס' 6), ובמסגרתו נקבע כי חטופים שנחטפו בשבעה באוקטובר, שוחררו והוכרו כפדויי שבי, זכאים לזכויות לפי כל חיקוק שלהן זכאי נכה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 50% בשל הפרעה בתריחבלתית לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (להלן – חוק הנכים), ולפי סעיף 5 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, לפי העניין. עוד נקבע, כי חטוף ששחרר יהיה זכאי למימון טיפול רפואי על חשבון המדינה, אף אם הטיפול אינו במחלה או בחבלה שהוכרה לגביו, וזאת למשך 36 חודשים ממועד הכרתו כפדוי שבי.

וזכויות אלה ניתנו לחטופים שנחטפו בשבעה באוקטובר, שוחררו והוכרו כפדויי שבי (להלן – חטופים משוחררים), ולהם בלבד, מתוך הבנה שמדובר בקבוצה סגורה, מובחנת ובעלת מאפיינים ייחודיים, גם לעומת פדויי שבי קודמים. תיקון חוק תשלומים לפדויי שבי כלל

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 977; התשפ"ה, עמ' 934.

(1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל מהמילים "בשיעור 50% בשל הפרעה בתרחבלתית" יבוא "בשיעור 100% לפי חוק הנכים, או שלהן זכאי נפגע שנקבעה לו דרגת נכות כאמור לפי סעיף 5 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפי העניין, מתוכה 50% נכות בשל הפרעה בתרחבלתית";

ד ב ר י ה ס ב ר

לנוכח האמור, מוצע לקבוע כי מי שנחטף בשבעה באוקטובר, שוחרר והוכר כפדוי שבי, יהיה זכאי לזכויות שלהן זכאי נכה צה"ל או נפגע פעולות איבה, לפי העניין, שלו נקבעה דרגת נכות 100%, ומתוכה 50% בשל הפרעה בתרחבלתית. מוצע כי זכאות זו תינתן בלא צורך בקביעה של ועדה רפואית, אך בלי לפגוע בזכותם לעמוד לפני ועדה רפואית, אם יבחרו בכך.

הקניית זכאות לחטופים המשוחררים לזכויות שלהן זכאי נכה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 100%, בלא דרישה להתייבץ לפני ועדות רפואיות בשלב כלשהו, אלא אם כן יבחרו בכך, תעניק לחטופים המשוחררים מענה טיפולי מלא, נטול חסמים בירוקרטיים, והכרה באירוע החטיפה, השבי ותוצאותיהם. הכרה זו מהווה נדבך חשוב בשיקומם.

ואולם, קיימות זכאויות מסוימות הניתנות מעבר לזכאויות הניתנות לנכים או נפגעים המוכרים ב-100% נכות, והנקבעות בשל פגמויות מסוימות או הרכב פגמויות של הנכה או הנפגע, לפי העניין. כדי לאפשר לחטופים המשוחררים זכאויות נוספות על פי כל חיקוק – מוצע כי במקרה שחטוף ששוחרר ביקש לקבל זכאות הניתנת לנכה או לנפגע פעולות איבה, לפי העניין, בשל פגימה מסוימת שאינה נכללת בזכאות אשר ניתנת לו בהתאם לסעיף קטן (א) ושאינה ניתנת לנכה או נפגע בעל דרגת נכות מיוחדת, יבחן רופא שמונה לפי סעיף 43(ב2) לחוק הנכים או שהמנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי מינה לרופא מוסמך לפי העניין, את קיומה של הפגימה ואם היא נובעת מהחטיפה או מההחזקה כחטוף. אם יקבע הרופא המוסמך את קיומה של הפגימה וכי מתקיים קשר כאמור, יעריך את דרגת הנכות בעבור הפגימה, והחטוף ששוחרר יקבל את הזכאות הנובעת מכך בכפוף לעמידה בשאר תנאי הזכאות, כאילו נקבעה דרגת הנכות על ידי ועדה רפואית.

עוד מוצע, לתת לכל חטוף משוחרר זכאות לטיפול רפואי על חשבון המדינה, לכל מחלה או חבלה, ובכלל אלה מחלות או חבלות שלא נגרמו בשל חטיפתם או החזקתם כחטופים, וזאת בלא מגבלת זמן. הצעה זו משנה את המצב הקיים שלפיו זכאות לטיפול רפואי כאמור ניתנת למשך 36 חודשים בלבד מיום הכרתם כפדויי שבי.

סעיף 1 לפסקה (1)

כפי שמפורט בהרחבה בחלק הכללי לדברי ההסבר, מוצע לתקן את סעיף 8ב(א) לחוק תשלומים לפדויי שבי כך שיוורחו באופן משמעותי הזכאויות הניתנות לחטופים ששוחררו ביחס להסדר החוקי הקיים ולקבוע כי לחטופים ששוחררו יינתנו זכויות כשל נכה בדרגת נכות 100%, מתוכה 50% בשל הפרעה בתרחבלתית.

ומורכב ממספר רב של סעיפי פגימה, פציעות ומחלות פיזיות מגוונות. רובם ככולם סובלים מנזקי תת-תזונה, אובדן מסת שריר כתוצאה משהייה ממושכת במנהרות, במרחבים דחוקים שאינם מאפשרים תזוזה, בלא אוויר נקי או חשיפה לאור השמש, בלא מזון או עם תזונה מועטה דלה מבחינה תזונתית. רובם סובלים מפציעות שאירעו במהלך השבי או בעת החטיפה עצמה שהזנחו במהלך השבי, ודורשות המשך טיפול ניתוחי ושיקומי ארוך.

כמו כן, עולה כי הפגימות הפיזיות הן חלק אינטגרלי מהאירוע כולו, ובגין יידרש טיפול רפואי רחב שלא ניתן לצפות את היקפו המלא בשנים הקרובות.

תמונה מורכבת זו מחייבת זניחה של נוהלי טיפול והכרה הנסמכים על רשימת פגימות שנבחנו כל אחת בפני עצמה על ידי הוועדות הרפואיות, ומעבר אל ראייה הוליסטית על מצבם הרפואי הכללי של פדויי השבי האמורים, למשך כל חייהם.

מכל האמור עולה, כי לא די בזכאות לזכויות כשל 50% נכות בשל הפרעה בתרחבלתית שנקבעה בתיקון מס' 6 לחוק תשלומים לפדויי שבי כמכנה משותף מינימלי לכלל החטופים ששוחררו, שכן יש להכיר בפגימות פיזיות גם כן. עדריות גורמי המקצוע מהשנה האחרונה מצביעות על כך שלרוב המכריע של החטופים המשוחררים שברחו לפנות לוועדות הרפואיות לצורך הכרה בפגימות נוספות, נקבעו אחוזי נכות זמניים גבוהים, מעבר לזכאותם ל-50% בשל הפרעה בתרחבלתית. ניתן לשער בוודאות גבוהה כי לפדויי השבי ששוחררו החל מחודש ינואר 2025 ייקבעו אחוזי נכות גבוהים גם כן, אם יבחרו להתייבץ לפני ועדה רפואית.

מהנתונים שפורטו לעיל עולה כי ההבחנה שנעשתה בין החטופים מאירועי שבעה באוקטובר השבים ארצה לבין פדויי השבי מן העבר – הייתה נכונה לעניין התיקון הקודם, ובוודאי נכונה כעת כאשר מוצע להגדיל את זכויות חטופי שבעה באוקטובר.

זאת ועוד, החטופים ששוחררו הלינו על הצורך לפנות לוועדות הרפואיות לצורך הכרה במצבם, שעה שנסיבות חטיפתם ותנאי השבי שבו שהו ידועות וברורות לכל. מצבם הרפואי והאישי המורכב מונע מהם לפנות לוועדות הרפואיות לצורך הרחבת זכאותם, כאשר הקושי נובע, בין השאר, מעצם העיסוק הבירוקרטי המצריך פנייה לגורמים מאבחנים, הצגת מסמכים והתייצבות לפני הוועדות עצמן. כמו כן, מצבם הרפואי מורכב ונסיבות חייהם עם חזרתם מהשבי טרגיות אף הן, שכן חלק מיקריהם נרצחו, אחרים שהו בשבי בעצמם ודורשים טיפול, הם מתמודדים עם פתרונות דיור זמניים לאחר שבייתם הושמד כליל ובמקביל פועלים להשבת בני משפחה או חברים שעדיין נמצאים בשבי.

"(ג) ביקש חטוף ששוחרר לקבל זכאות הניתנת לנכה או לנפגע פעולות איבה, לפי העניין, בשל פגימה מסוימת כמשמעותה בחוק הנכים או בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שאינה נכללת בזכאות הניתנת לו בהתאם לסעיף קטן (א) ושאינה ניתנת לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת כמשמעותה בחוק הנכים, או כפי שהוחלה בסעיף 4 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, יקבע רופא שמונה לפי סעיף 43(ב2) לחוק הנכים או רופא שהמנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי מינה לרופא מוסמך, לפי העניין (בסעיף קטן זה – רופא מוסמך), את קיומה של הפגימה האמורה ואם היא נובעת מהחטיפה או מהחזקתו כחטוף; קבע הרופא המוסמך את קיומה של הפגימה וכי מתקיים קשר כאמור, יעריך את דרגת הנכות בעבור הפגימה, ככל שיידרש, והחטוף ששוחרר יקבל את הזכאות הנובעת מכך, בכפוף לעמידה בשאר תנאי הזכאות; העריך הרופא המוסמך דרגת נכות לעניין סעיף קטן זה, יראו אותה כאילו נקבעה על ידי ועדה רפואית."

(3) בסעיף קטן (ה), במקום הסיפה החל מהמילים "אף אם הטיפול" יבוא "על חשבון המדינה, אף אם הטיפול האמור אינו במחלה שחלה בה, בחבלה שנחבל בה או במחלה שהחמירה, בשל חטיפתו או החזקתו כחטוף, בכל עת שיתגלה צורך בטיפול כאמור; ואולם חטוף משוחרר לא יהיה זכאי לפי סעיף קטן זה לטיפול קוסמטי שמטרתו יופי וטיפול מראה הגוף";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (3)

מוצע לתקן את סעיף קטן (ה) ולקבוע כי החטופים ששוחררו יהיו זכאים לטיפול רפואי מלא על חשבון המדינה, שיינתן ביחס למצבם הרפואי הכולל (למעט טיפול קוסמטי שמטרתו יופי וטיפול מראה הגוף).

כאמור בחלק הכללי לעיל, בירור הפגיעות הנפשיות והפיזיות בחטופים המשוחררים טרם התבסס. חוות הדעת המקצועיות מעידות על פגיעות נפשיות ופיזיות אשר לא ניתן לצפות את היקפן המלא, הן בשל אופי התפתחות טראומות נפשיות, הן בשל הקושי לחזות את הפגיעות הפיזיות לנוכח השהות בתנאי השבי האכזריים או הפציעות שלא טופלו והן משום שלא ניתן להעריך בשלב זה את כלל המחלות שייגרמו עם השנים. לכן מוצע להרחיב את הטיפול בזכאות לטיפול רפואי שניתן בהתאם למצב החוקי הקיים, וכן להסיר את מגבלת הזמן ולקבוע כי הזכאות תינתן למשך כל חיי החטוף המשוחרר.

לפסקה (2)

מוצע להוסיף לסעיף 8ב לחוק את סעיף קטן (ג) ולקבוע כי במקרים שבהם החטוף ששוחרר מבקש לקבל זכאות הניתנת לנכה או לנפגע פעולות איבה, לפי העניין, בשל פגימה מסוימת שאינה נכללת בזכאות הניתנת לו בהתאם לסעיף 8ב(א) ושאינה ניתנת לנכה בעל דרגת נכות מיוחדת כמשמעותה בחוק הנכים, או כפי שהוחלה בסעיף 4 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, רשאי הרופא המוסמך לבחון את קיומה של הפגימה ואם היא נובעת מהחטיפה או מההחזקה כחטוף. אם הרופא המוסמך מצא כי קיימת פגימה כאמור וכי מתקיים הקשר בינה לבין החטיפה או ההחזקה, יעריך את דרגת הנכות בעבור הפגימה, והחטוף המשוחרר יקבל את הזכאות הנובעת מכך, כאילו נקבעה דרגת הנכות על ידי ועדה רפואית. יובהר כי זכאות כאמור תוענק במקרה שבו הגורם המוסמך מצא כי החטוף המשוחרר עומד בכלל התנאים שנקבעו לשם קבלתה.

"(ו) לא יראו בבחירה של חטוף ששוחרר לקבל טיפול שאינו במחלה שחלה בה או בחבלה שנחבל בה או במחלה שהחמירה, בשל חטיפתו או החזקתו כחטוף, כאמור בסעיף קטן (ה), כזכאות לטיפול מכוח חיקוק אחר לעניין סעיף 3(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994² (בסעיף קטן זה – חוק ביטוח בריאות ממלכתי), ולא יהיה בה כדי לשלול זכאות לטיפול לפי כל דין או הסכם, לרבות חוזה ביטוח; בחר החטוף ששוחרר לקבל את הטיפול לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי או לפי כל דין או הסכם כאמור, וחלה עליו חובת השתתפות עצמית במימון הטיפול, יקבל מהמדינה החזר, לפי כללים שיקבע שר הביטחון, ועד לגובה השתתפותו העצמית".

2. הוראות סעיף 8 לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 1 לחוק זה (בסעיף זה – סעיף 8 החדש), תחולה יחולו גם על חטוף ששוחרר שהיה זכאי לזכויות לפי הוראות סעיף 8 לחוק העיקרי בנוסחו לפני יום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה); הפרשים בין הזכויות שלהן היה זכאי חטוף משוחרר כאמור לבין הזכויות שלהן הוא זכאי מכוח סעיף 8 החדש, יינתנו, בעד התקופה שקדמה ליום התחילה, בתוך 60 ימים מיום התחילה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (4)

סעיף 2 מוצע לקבוע הוראת תחולה שלפיה הוראות סעיף 8 בנוסחן בחוק זה, יחולו גם על חטוף ששוחרר שהיה זכאי לזכויות לפי הוראות סעיף 8 לפני יום תחילתו של חוק זה. כלומר הוראות סעיף 8 כאמור בחוק זה יחולו הן על חטופים ששוחררו מיום תחילתו של חוק זה ואילך והן על חטופים ששוחררו לפני יום התחילה והיו זכאים לזכויות מכוח סעיף 8 בנוסחו לפני יום התחילה.

בהתאם, מוצע לקבוע כי הפרשים בין הזכויות שלהן היה זכאי חטוף משוחרר כאמור לבין הזכויות שלהן הוא זכאי מכוח סעיף 8 החדש, יינתנו, בעד התקופה שקדמה ליום התחילה, קרי מהמועד שבו היה זכאי לזכויות מכוח סעיף 8 בנוסחו טרם תחילתו של חוק זה ועד יום התחילה, בתוך 60 ימים מיום התחילה.

מוצע להוסיף לסעיף 8 לחוק את סעיף קטן (ו) ולקבוע בו כי לא יראו בבחירה של חטוף ששוחרר לקבל טיפול שאינו במחלה שחלה בה או בחבלה שנחבל בה או במחלה שהחמירה בשל חטיפתו או בשל תקופת החזקתו כחטוף, כאמור בסעיף 8(ה), כזכאות לטיפול מכוח חיקוק אחר לעניין סעיף 3(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, ולא יהיה בה כדי לשלול זכאות לטיפול לפי כל דין או הסכם, לרבות חוזה ביטוח. במקרה שבו בחר החטוף ששוחרר לקבל את הטיפול לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי או לפי כל דין או הסכם כאמור, וחלה עליו חובת השתתפות עצמית במימון הטיפול, יקבל מהמדינה החזר לפי כללים שיקבע שר הביטחון, ועד לגובה השתתפותו העצמית. זאת בדומה להסדר החל על נכים בדרגת נכות מיוחדת כאמור בסעיף 43(א) ו-4(א) לחוק הנכים.

² "ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

